D0 — La logica delle norme

Livello di verifica: articoli di LR 65/2014 (testo 08/09/2025) e DM 1444/68 controllati sui testi. Codice, cronologia e sentenze ripresi da D1, D4, D5 e D7, con i livelli di verifica indicati lì. Le ragioni attribuite alle norme e le conseguenze delle violazioni sono una lettura didattica: non sono la motivazione ufficiale del legislatore. Le conseguenze, in particolare, vanno riscontrate sul caso.

Da leggere prima delle altre dispense: spiega come ragionare sulle norme, non quali imparare.

L'idea in una frase

Una norma è una decisione collettiva su un conflitto d'uso del territorio, scritta perché valga anche per chi non è d'accordo e anche in futuro.

Non è prima di tutto un testo da ricordare: è la risposta a un problema. Se capisci il problema, spesso sai ricostruire anche la regola. Se la dimentichi all'esame, puoi ragionare fino a ritrovarne almeno il senso.

Perché nascono

Il territorio è limitato, ciò che si costruisce dura a lungo e ogni scelta su un lotto ricade su altri. Da qui nascono conflitti che il singolo progetto non può risolvere:

- **proprietario e collettività:** chi guadagna da una scelta e chi ne paga il costo;
- **oggi e domani:** un suolo consumato non torna;
- **enti diversi:** Comune, Regione e Stato curano interessi diversi;
- **sviluppo e ambiente:** una trasformazione utile può ridurre risorse comuni;
- **chi decide e chi subisce:** una scelta tocca anche chi non ha partecipato.

Molte norme sono anche la traccia di qualcosa che è andato storto:

Cosa è successo	Qual è il problema	Quale regola ne è nata
Crescita senza servizi; frana di Agrigento, 1966	Si costruisce senza spazi pubblici e senza controllo	L. 765/67 e standard del DM 1444/68
Vincoli a tempo indeterminato senza indennizzo	La proprietà resta bloccata senza compenso	C. Cost. 55/1968, da cui i vincoli a termine
Reiterazione dei vincoli senza limiti	Il termine viene aggirato	C. Cost. 179/1999: reiterazione con indennizzo
Un solo piano regolatore rigido	Lo stesso atto deve durare ed essere flessibile	Sdoppiamento: PS che orienta, PO che conforma
Espansione sulla campagna	Si consuma un suolo che non torna	Perimetro del territorio urbanizzato, LR 65, art. 4
Tutela del paesaggio caso per caso	Vincoli solo su singoli beni	L. 431/85, poi art. 142 del Codice

Dove sta una norma: i livelli

La stessa materia si trova a più livelli. Prima di citare, chiediti a quale stai parlando.

Livello	Esempio	Cosa aggiunge
Costituzione	Artt. 9 e 117	Valori e riparto delle competenze
Legge statale	Codice, DPR 380	Principi e tutele uniformi

Livello	Esempio	Cosa aggiunge
Legge regionale	LR 65/2014	La disciplina toscana
Regolamento	DPGR 32/R, 39/R	I dettagli tecnici di una legge
Piano	PIT, PS, PO	La regola su un territorio preciso

Anche il piano è fatto di norme, ma con forza diversa. Nel PIT, ad esempio, un **indirizzo** orienta, una **direttiva** impegna gli enti lasciando scegliere il modo, una **prescrizione** va seguita puntualmente (Disciplina, art. 4). All'esame questa distinzione vale molto.

Le norme fanno cose diverse

Tipo	Cosa fa	Esempio	Domanda da farti
Definisce	Stabilisce di cosa parliamo	Patrimonio, LR 65, art. 3	Cosa rientra e cosa no?
Assegna	Dice chi decide	Ente responsabile del PSI, art. 23	Chi ha il potere?
Ordina il percorso	Fissa passi e tempi	Avvio e adozione, artt. 17-19	Cosa viene prima?
Fissa una soglia	Dà un numero verificabile	18 mq per abitante, DM 1444, art. 3	Come lo controllo?
Limita	Dice cosa non si può fare	Niente nuova residenza fuori dal TU, art. 4	Quali eccezioni?
Tutela	Protegge un bene o un rapporto	Art. 142 del Codice, invarianti	Cosa protegge davvero?
Garantisce	Protegge chi può subire la decisione	Osservazioni, indennità, garante	Chi può reagire?

Le norme di procedura sembrano burocrazia, ma sono garanzie: l'adozione seguita dalle osservazioni permette a chi è toccato da una scelta di intervenire prima che diventi definitiva.

Il metodo: cinque domande

Davanti a ogni norma chiediti:

1. **Quale problema risolve?**
2. **Chi protegge, e a spese di chi?**
3. **Chi decide?**
4. **Quando vale, e per quanto?**
5. **Cosa succede se non la rispetto?**

Applicato a sei norme

Norma	Problema	Chi protegge, a spese di chi	Chi decide	Quando e quanto	Conseguenza
Standard, DM 1444, art. 3	Quartieri senza servizi	Abitanti, a spese della rendita edificatoria	Il piano, entro i minimi	Sempre: 18 mq/ab	Piano non conforme ai minimi
TU, LR 65, art. 4	Consumo di suolo agricolo	Collettività e generazioni future, a spese di chi attende l'edificabilità	Comune, con Regione se fuori TU	Dentro e fuori dal perimetro	Fuori TU, niente nuova residenza

Norma	Problema	Chi protegge, a spese di chi	Chi decide	Quando e quanto	Conseguenza
Osservazioni, LR 65, art. 19	Decisioni senza ascoltare	Cittadini, a spese del tempo del Comune	Il Consiglio, con motivazione	60 giorni dall'avviso	L'approvazione deve motivare sulle osservazioni
PS non conformativo, LR 65, art. 92 c. 7	Piano che dura ma non deve creare aspettative	Flessibilità del piano, a spese dell'immediatezza	Il Comune, poi col PO	Per tutta la durata del PS	Il diritto a costruire non nasce dal PS
Vincolo espropriativo, LR 65, art. 95 c. 10	Terreno bloccato all'infinito	Proprietario, a spese della libertà del Comune	Il Comune, col PO	5 anni	Decade; riproporlo richiede motivazione e indennità
Autorizzazione paesaggistica, Codice, art. 146	Danno a un bene non rimediabile	Paesaggio, a spese della libertà di costruire	Ente delegato con la Soprintendenza	Prima del titolo; vale 5 anni	Sanatoria di regola esclusa

Come si legge un articolo

Se leggi	Significa	Attenzione
«deve», «è tenuto», «sono soggetti»	Obbligo	Cerca chi è obbligato
«può», «possono»	Facoltà	Non è un obbligo
«salvo», «ad eccezione di»	Eccezione	Spesso è la parte chiesta all'esame
«fermo restando»	Un'altra regola resta valida	Vai a leggerla
«ai sensi dell'art. …»	Rinvio	Può portare al vero contenuto
«entro» e «non oltre»	Termine	Cerca da quando decorre e cosa succede dopo
Numeri tra parentesi nel testo	Note di modifica	Controlla la versione vigente

Ordine di lettura: rubrica → primo comma → eccezioni → termini → rinvii. Non serve leggere tutto: cerca ciò che risponde alle cinque domande.

Come farle tue

- **Prima il perché, poi il numero.** I numeri vanno imparati, perché in aula non hai i testi, ma si fissano meglio se agganciati a una ragione.
- **Parti da un luogo.** L'art. 4 è la piana tra Castelfiorentino e Certaldo che rischia di saldarsi.
- **Spiegala a voce.** Se la dici a parole tue in due frasi, l'hai capita. Se ripeti le parole della legge, non ancora.
- **Disegnala.** Un perimetro, un termine su una linea del tempo, una freccia tra due enti.
- **Mettila in una frase di progetto.** «Mantengo il varco perché la saldatura compromette le relazioni ecologiche» vale più della sola citazione. Una norma citata senza ragione non dimostra di averla capita.

Routine di 10 minuti, ogni giorno: scegli 3 norme, rispondi alle cinque domande senza guardare, poi controlla e correggi solo ciò che hai sbagliato.

I limiti di questo metodo

- **Il perché non dà il numero.** Spiega perché esiste un termine, non perché sia di 60 giorni e non di 45: i numeri restano da memorizzare.

- **Non tutte le norme sono razionali.** Molte sono compromessi politici, stratificati o scritti male. Non inventare una logica dove non c'è.
- **Le norme cambiano o cadono.** La C. Cost. 61/2026 è intervenuta sui cambi d'uso della LR 65. Controlla sempre il testo vigente prima di un atto professionale.
- **Non sostituisce il testo.** Il ragionamento ti aiuta a ritrovare una regola, ma all'esame servono anche riferimenti esatti.

All'orale: come rispondere

Una risposta in quattro mosse:

1. **Il problema:** «Questa norma nasce per...»
2. **La regola:** chi, cosa, entro quando, con quale articolo.
3. **Un esempio:** un caso concreto o un territorio.
4. **Il limite:** cosa funziona male o come si potrebbe migliorare.

Criticare non è un di più: le tracce chiedono spesso di farlo, come la critica al DM 1444 del 2016.

Esercizi

1. Applica le cinque domande all'art. 17 c. 3 lett. f (garante). Soluzione qui sotto.
2. Classifica per tipo: art. 3, art. 23 c. 5, art. 95 c. 10, DM 1444 art. 3.
3. Applica le cinque domande alla conferenza di copianificazione (art. 25).
4. Prendi un articolo a caso della LR 65 e trova eccezioni, termini e rinvii.

Soluzione dell'esercizio 1 (traccia di ragionamento)

1. **Problema:** i piani possono formarsi senza che la comunità sia davvero informata.
2. **Chi protegge:** cittadini e portatori di interesse, a spese di tempi e risorse dell'ente.
3. **Chi decide:** l'ente individua il garante già nell'avvio, e non può scegliere amministratori, responsabile del procedimento o progettista (art. 37 c. 3): chi vigila deve essere distinto da chi decide e progetta.
4. **Quando:** dall'avvio alla formazione dell'atto, con un rapporto allegato all'atto da adottare (artt. 37-38).
5. **Conseguenza:** i risultati della partecipazione contribuiscono al piano secondo determinazioni motivate dell'ente (art. 36 c. 3): non vincolano in modo automatico. **Limite da discutere all'orale:** la partecipazione può restare solo informativa.

Domande di autoverifica

1. Che differenza c'è tra una norma che limita e una che garantisce?
2. Perché la procedura non è solo burocrazia?
3. Che differenza c'è tra direttiva e prescrizione?
4. Perché «fermo restando» ti obbliga a cercare un'altra regola?
5. Cosa non può spiegarti il metodo delle cinque domande?